

0004436-76.2013.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elvis Silva dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de processo criminal em que Michael Rodrigues Mota e Elvis Silva dos Santos foram condenados como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006, às penas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

0004436-76.2013.8.26.0606 - lauda

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

(TERMINATIVA DE MÉRITO)

Processo nº:

0004436-76.2013.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elvis Silva dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de processo criminal em que Michael Rodrigues Mota e Elvis Silva dos Santos foram condenados como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006, às penas privativa de liberdade de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

O(a) Representante do Ministério Público manifestou-se às páginas 419 requerendo a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal das multas impostas.

FUNDAMENTOS.

De acordo com o artigo 109, inciso V do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 anos e, conforme artigos 110 c.c. 112, inciso I, ambos do mesmo Codex, a prescrição da pretensão executória inicia-se no dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a Acusação.

Não foi reconhecida a reincidência.

A prescrição iniciou-se no dia 25/07/2014 - (paginas 266).

Pelos eventos supra, a prescrição ocorreu no dia 24/07/2018.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos sentenciados Michael Rodrigues Mota e Elvis Silva dos Santos, pela ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, com relação as multas impostas o que faço com fundamento no artigo 109, inciso V c.c. artigos 110 e 112, I, 107, IV e 114, II, todos do Código Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se às Varas de Execuções Criminais pertinentes.

Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Suzano, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA